LSHS/TN-34/240

Câu 1) Những đặc điểm cơ bản cần lưu ý của vụ án này:

- Đặc điểm về đối tượng phạm tội giết người: các đối tượng này có động cơ, mục đích gì khi gây án?
- Đặc điểm về thủ đoạn gây án: Trừ những vụ giết người bộc phát, mang tính côn đồ còn lại hầu hết các vụ giết người thủ phạm điều có giai đoạn chuẩn bị rất kỹ lưỡng …

Ý kiến : đồng ý

Câu 2) Có thể bị truy tố theo điểm b,o,q Điều 93 BLHS

Ý kiến : đồng ý

Câu 3) Lưu ý khi nghiên cứu hồ sơ vụ án:

- Nguyên nhân giết người cũng cần phải lưu ý, xem trong vụ án đó vì sao người phạm tội lại giết người? hoàn cảnh , điều kiện phạm tội
- Có đồng phạm hay không? ….

Ý kiến : đồng ý

Câu 4)

- Giải thích cho Bắc biết nếu Bắc khai đúng sự thật thì TNHS của Bắc sẽ giảm nhẹ và Bắc có thể hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm p,q điều 46 BLHS
- Kiến nghị CQĐT, VKS xác định lại nguyên nhân, động cơ, mục đích của Bắc, có đúng là vì ghen tuông hay không? Bắc và chị An có quan hệ tình cảm không?..

Ý kiến : đồng ý

Câu 5) Nếu đúng như vậy thì TNHS của Bắc sẽ giảm nhẹ vì Bắc đã thực hiện hành vi đâm vào vùng hạ sườn và khi thực hiện sợ chị An chết nên không thực hiện hành vi giết người mà nửa chừng đã chấm dứt hành vi cộng với việc chị An không chết thì Bắc có thể được chuyển tội danh xuống "cố ý gây thương tích" hoặc được hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Ý kiến : đồng ý

Câu 6)

- Đến gặp gia đình bị hại thuyết phục họ nhận tiền bồi thường
- Đề nghị gia đình Bắc thiện chí và nếu có thể tăng mức bồi thường lên một ít để Bắc được hưởng tình tiết giảm nhẹ..

Ý kiến : đồng ý

Câu 7) Đề xuất với CQTHTT tạm đình chỉ vụ án để chữa bệnh cho Bắc

Ý kiến : đồng ý

Câu 8)

Hỏi Bắc : Có phải Bắc sợ chị An chết nên không tiếp tục đâm nữa?
Ai là chủ mưu trong vụ án này ?
Các tình tiết giảm nhẹ TNHS ?

Hỏi Tú : Nguyên nhân nào Tú nhờ Bắc giết chị An ?
Bắc nhận lời giết chị An vì tình bạn bè đúng không ?

Ý kiến : đồng ý

Câu 9 Điểm chính

- Tú là người chủ mưu trong vụ án này